



MCP

JURISPRUDÊNCIA COMENTADA

TEMA 656 DO STF

Ações de segurança urbana, policiamento ostensivo e comunitário e limites constitucionais das Guardas Municipais

GUARDAS MUNICIPAIS · EDIÇÃO PROFISSIONAL

Teoria orientada à prova • quadros comparativos • pegadinhas • questões comentadas

materiais-carreiras-policiais.vercel.app • @materiaiscarreiraspoliciais

Sumário de estudo

Use os marcadores laterais do leitor de PDF para navegação rápida.

01	Ficha do RE 608.588/SP
02	Origem da controvérsia
03	Evolução normativa
04	Segurança urbana
05	Policiamento ostensivo e comunitário
06	Flagrante x investigação
07	Polícia judiciária
08	Controle externo pelo MP
09	Lei nº 13.022/2014
10	Susp
11	Abordagem e busca
12	Pode x não pode
13	30 questões comentadas
14	Flashcards e caderno de erros

Apresentação

O Tema 656 da repercussão geral é um precedente central para provas de Guardas Municipais. O STF examinou os limites da legislação municipal ao disciplinar atribuições de segurança urbana e consolidou a constitucionalidade do policiamento ostensivo e comunitário, dentro de limites expressos.

Leading case: RE 608.588/SP. Julgamento de mérito concluído em 20/02/2025; acórdão publicado em 22/08/2025. Classificação: STF, Plenário, repercussão geral.

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, VII, da CF.

MCP

1. Ficha MCP do precedente

Tribunal: Supremo Tribunal Federal. Processo: RE 608.588/SP. Tema: 656 da repercussão geral. Órgão: Plenário. Relator: Ministro Luiz Fux. Objeto: validade de norma municipal que atribuiu à Guarda Civil Metropolitana de São Paulo policiamento preventivo e comunitário.

Força: precedente qualificado de repercussão geral, cuja tese deve orientar os demais órgãos judiciais nos casos equivalentes. Resultado didático: a Guarda integra a segurança pública em sentido institucional e pode realizar ações de segurança urbana, mas não se transforma em polícia judiciária.

COMO CAI

A banca costuma retirar uma das três travas: respeito às atribuições dos demais órgãos; vedação à polícia judiciária; controle externo pelo Ministério Público.

2. De onde surgiu a controvérsia

O caso nasceu da discussão sobre lei do Município de São Paulo que autorizava policiamento preventivo e comunitário, mediação de conflitos e promoção dos direitos fundamentais. O debate era saber se essa disciplina ultrapassava o art. 144, § 8º, da Constituição.

O cenário normativo mudou após a origem do processo: a Lei nº 13.022/2014 instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais; a Lei nº 13.675/2018 incluiu as guardas entre os integrantes operacionais do Susp; e precedentes do STF passaram a reconhecer sua inserção na segurança pública municipal.

ATENÇÃO

A tese não decorre apenas de uma leitura isolada da expressão “bens, serviços e instalações”. O STF considerou a evolução constitucional, legal e federativa da segurança pública.

3. Evolução normativa essencial

A Constituição permite aos municípios constituir guardas destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei. O Estatuto Geral definiu como competência geral a proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, Estados e Distrito Federal.

A Lei do Susp inseriu as guardas municipais entre os integrantes operacionais do sistema. Essa arquitetura de cooperação fundamenta a atuação na segurança urbana sem apagar a repartição constitucional.

- CF, art. 144, § 8º: base constitucional municipal.
- Lei nº 13.022/2014: proteção municipal preventiva e competências específicas.
- Lei nº 13.675/2018: integração operacional ao Susp.
- Tema 656: valida policiamento ostensivo e comunitário com limites.

BIZU MCP

Proteção municipal preventiva é mais ampla que vigilância patrimonial estática, mas não é competência ilimitada.

4. O que significa segurança urbana

Segurança urbana abrange prevenção, presença territorial, proteção de pessoas que usam bens e serviços municipais, mediação, colaboração integrada e policiamento comunitário. A atuação deve permanecer vinculada à esfera municipal e ao regime de cooperação.

O reconhecimento de policiamento ostensivo não cria monopólio municipal, nem permite desconsiderar competências constitucionais estaduais e federais.

REGRA X LIMITE

Pode: prevenção, presença ostensiva, proteção municipal, atuação comunitária e flagrante. Não pode: investigação criminal como polícia judiciária, presidência de inquérito ou usurpação das atribuições constitucionais de outros órgãos.

5. Policiamento ostensivo e comunitário

Ostensividade significa atuação visível e preventiva no espaço urbano. Comunitário indica proximidade, identificação de problemas locais, mediação e construção de confiança. Ambos foram expressamente contemplados pela tese.

A tese não exige que a Guarda aguarde dano a bem municipal para agir. Também não autoriza qualquer atuação desconectada de lei, treinamento, direitos fundamentais e atribuições municipais.

PEGADINHA

É incorreto afirmar que a Guarda exerce apenas proteção patrimonial. Também é incorreto afirmar que possui todas as atribuições das polícias civis ou militares.



Imagem comentada: policiamento comunitário

O Tema 656 reconhece que a segurança urbana pode incluir policiamento ostensivo e comunitário. A proximidade com a população não é investigação criminal: sua finalidade é prevenir conflitos, orientar e construir cooperação local.

Legenda: Presença preventiva, proximidade e diálogo com moradores no espaço urbano.

6. Prisão em flagrante e atuação imediata

Como qualquer do povo pode prender em flagrante e as autoridades devem fazê-lo, o guarda municipal pode realizar prisão em flagrante quando presencia a infração, adotando os atos de segurança, preservação e apresentação à autoridade competente.

Flagrante não equivale a investigação. Após a intervenção imediata, a apuração formal pertence à polícia judiciária competente. A validade da abordagem, busca e apreensão continua sujeita aos pressupostos legais e ao controle judicial.

RACIOCÍNIO MCP

Atuação preventiva + situação objetiva de flagrante = intervenção possível. Diligências investigativas autônomas, permanentes e típicas de polícia judiciária = fora da tese.

7. Vedação à atividade de polícia judiciária

A exclusão é literal na tese. Polícia judiciária envolve investigação formal, apuração de infrações, cumprimento de funções reservadas e direção do inquérito, conforme a repartição constitucional e legal.

Cooperar, preservar local, colher dados indispensáveis ao registro imediato, apresentar ocorrência e compartilhar informações dentro do Susp não se confundem automaticamente com presidir investigação. A análise depende da natureza, finalidade e continuidade do ato.

DISTINGUISHING

O limite não impede toda produção de registro ou documentação. Impede assumir a função investigativa constitucionalmente reservada.

8. Respeito às atribuições dos demais órgãos

A Guarda deve atuar de forma cooperativa, sem substituir Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Penal em suas competências exclusivas. Sobreposição operacional pontual não apaga a titularidade constitucional.

Planos integrados, comunicação, protocolos de acionamento e apresentação correta da ocorrência materializam o federalismo cooperativo considerado pelo STF.

FOCO DE PROVA

A tese reconhece competência própria de segurança urbana e, simultaneamente, preserva as atribuições dos demais órgãos. Não há contradição.



Imagem comentada: cooperação institucional

A Guarda pode atuar imediatamente, proteger pessoas, preservar o local e apresentar a ocorrência. O limite aparece na continuidade: a apuração formal e a atividade de polícia judiciária permanecem com o órgão constitucionalmente competente.

Legenda: Preservação inicial e entrega formal da ocorrência à autoridade competente.

9. Controle externo pelo Ministério Público

O STF afirmou expressamente que as Guardas Municipais se submetem ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, VII, da Constituição.

Controle externo não significa subordinação administrativa cotidiana ao MP. Trata-se de fiscalização da legalidade da atividade policial, sem excluir controle interno, corregedoria, ouvidoria, Judiciário e responsabilidade dos agentes.

PEGADINHA

O controle externo previsto na tese é exercido pelo Ministério Público, não pelo Poder Judiciário nem pela Câmara Municipal como substitutos desse comando constitucional.

10. Tema 656 x decisões anteriores

O STF já havia reconhecido, em outros julgamentos, que as guardas integram o sistema de segurança pública e exercem atividade essencial. O Tema 656 acrescenta resposta vinculante específica sobre a validade de ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário.

Não se deve confundir o número do tema, o processo paradigma e julgados de controle concentrado. Em prova: Tema 656 = RE 608.588/SP.

MEMÓRIA MCP

656 → município → segurança urbana → ostensivo e comunitário → sem polícia judiciária → controle externo pelo MP.

11. Aplicações práticas comentadas

Cenário 1: patrulha municipal presencia roubo. Pode intervir, prender em flagrante, preservar vestígios e apresentar à autoridade. Cenário 2: equipe decide instaurar investigação autônoma e conduzir diligências típicas para esclarecer autoria pretérita. A tese não autoriza atividade de polícia judiciária.

Cenário 3: patrulhamento preventivo em praça e entorno de escola municipal. Compatível com segurança urbana. Cenário 4: lei local tenta atribuir à Guarda presidência de inquérito. Incompatível com o limite expresso.

ATENÇÃO

Toda ação concreta ainda depende de legalidade da abordagem, fundada suspeita quando exigida, proporcionalidade do uso da força, respeito ao domicílio e documentação.

12. Mapa mental textual

NÚCLEO: competência municipal de segurança urbana. ABRANGE: policiamento ostensivo e comunitário. CONDICIONA: respeito às atribuições do art. 144. EXCLUI: polícia judiciária. CONTROLA: Ministério Público, art. 129, VII. BASE: CF + Estatuto das Guardas + Susp + federalismo cooperativo.

A tese ampliou a clareza sobre a atuação preventiva municipal, mas preservou limites funcionais e mecanismos de controle.

13. A tese dividida em cinco comandos

1. Constitucionalidade: a segurança urbana municipal é válida. 2. Conteúdo: inclui policiamento ostensivo e comunitário. 3. Coordenação: devem ser respeitadas as atribuições dos demais órgãos do art. 144. 4. Limite negativo: exclui qualquer atividade de polícia judiciária. 5. Controle: sujeita a atuação policial ao controle externo do Ministério Público.

Uma alternativa só estará correta se preservar o conjunto. A banca pode transcrever o início verdadeiro e concluir com uma ampliação falsa.

MÉTODO D A

Circule mentalmente os conectivos: inclusive, respeitadas, excluída e submetidas. Eles delimitam o alcance da tese.

MÉTODO DE PROVA

MCP

14. Tema 656 x art. 144, § 8º, da Constituição

O § 8º autoriza municípios a constituírem guardas para proteção de bens, serviços e instalações. O STF não apagou esse texto; interpretou-o no contexto da segurança urbana, do Estatuto das Guardas e do Susp.

A proteção municipal preventiva alcança pessoas, espaços e serviços relacionados à vida urbana. Porém, a lei local permanece vinculada à Constituição e não pode redesenhar funções exclusivas de outros órgãos.

ANTES X DEPOIS

Leitura restritiva: vigilância patrimonial. Leitura consolidada: segurança urbana preventiva e comunitária, com limites funcionais expressos.

MCP

15. Lei nº 13.022/2014 em diálogo com o Tema 656

O Estatuto Geral estabelece proteção municipal preventiva, uso progressivo da força, preservação da vida, patrulhamento preventivo, colaboração integrada, mediação de conflitos e proteção de direitos humanos.

O Tema 656 confirma a constitucionalidade desse núcleo preventivo. Não transforma cada competência específica do Estatuto em autorização irrestrita: toda atuação continua sujeita à lei, ao território, ao objetivo e aos direitos fundamentais.

FOCO DE PROVA

Estatuto e Tema 656 são complementares: a lei organiza as Guardas; o STF define o limite constitucional da segurança urbana e da legislação local.

MCP

16. Lei nº 13.675/2018 e o Susp

As Guardas Municipais aparecem entre os integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Integração significa cooperação, planejamento, compartilhamento legítimo de informações e atuação coordenada.

Não significa fusão orgânica, hierarquia entre entes ou transferência automática de competências exclusivas. O federalismo cooperativo preserva identidades institucionais.

PEGADINHA

Integrar o Susp não equivale a se tornar polícia militar, civil ou judiciária.

MCP

17. Abordagem e busca após o Tema 656

A possibilidade de policiamento ostensivo não dispensa os requisitos de cada medida. Abordagem deve ter finalidade legítima; busca pessoal depende de fundada suspeita apoiada em circunstâncias objetivas; ingresso domiciliar segue o art. 5º, XI, da Constituição.

O Tema 656 responde à competência geral, mas não valida automaticamente qualquer prova. Competência, justa causa, proporcionalidade e cadeia de custódia são controles distintos e cumulativos.

RACIOCÍNIO MCP

Pergunta 1: a Guarda podia atuar? Pergunta 2: havia fundamento concreto para abordar ou buscar?
Pergunta 3: o meio foi proporcional? Pergunta 4: a prova foi preservada?

MCP

18. Prova ilícita, flagrante e investigação

A prisão em flagrante decorre de situação presente e objetivamente verificável. A investigação busca reconstruir autoria e materialidade, por diligências organizadas e continuadas. O primeiro campo é compatível com a atuação imediata; o segundo pode ingressar na polícia judiciária excluída.

A descoberta posterior de crime não sana automaticamente uma busca sem fundamento prévio. A legalidade deve ser demonstrada com base nas circunstâncias anteriores ou contemporâneas à intervenção.

CASO CONCRETO X TESE

Tema 656 reconhece competência de segurança urbana. Ele não cria exceção geral às regras de prova, busca, domicílio ou processo penal.

MCP

19. Controle externo e controles simultâneos

O controle externo do MP incide sobre a atividade policial da Guarda, conforme a tese. Ele convive com chefia administrativa municipal, corregedoria, ouvidoria, tribunais de contas quando cabível, controle judicial e participação social.

O MP pode requisitar informações e fiscalizar legalidade nos limites constitucionais e legais; não assume a gestão cotidiana da corporação.

VINCULANTE X ADMINISTRATIVO

A tese vincula a interpretação judicial sobre competência e controle. Não substitui a elaboração de lei municipal, regulamento e protocolos operacionais compatíveis.

MCP

20. Quadro definitivo: pode x não pode

Use este quadro como revisão de véspera.

Alcance prático do Tema 656

PODE	NÃO PODE
✓ segurança urbana preventiva	× presidir inquérito
✓ policiamento ostensivo	× assumir polícia judiciária
✓ policiamento comunitário	× ignorar atribuições do art. 144
✓ mediação e proteção municipal	× dispensar fundada suspeita
✓ prisão em flagrante	× atuar sem controle externo
✓ preservar local e apresentar ocorrência	× usar o tema como poder ilimitado

MCP

21. Revisão de véspera em 12 pontos

1) RE 608.588/SP. 2) Tema 656. 3) STF, Plenário, repercussão geral. 4) Segurança urbana municipal é constitucional. 5) Inclui ostensivo. 6) Inclui comunitário.

7) Respeita outros órgãos. 8) Exclui polícia judiciária. 9) Controle externo pelo MP. 10) Estatuto das Guardas fortalece proteção preventiva. 11) Susp promove cooperação. 12) O tema não dispensa fundada suspeita nem requisitos processuais.

656 = cidade segura com limite: ostensivo e comunitário, sem investigação, sob controle do MP.

Questões de fixação

1. O Tema 656 foi julgado no RE 608.588/SP.

Gabarito: Certo

Esse é o leading case da repercussão geral.

2. A tese limita a Guarda à vigilância de prédios públicos.

Gabarito: Errado

Admite ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário.

3. A Guarda pode exercer polícia judiciária municipal.

Gabarito: Errado

A tese exclui expressamente qualquer atividade de polícia judiciária.

4. O policiamento comunitário está expressamente incluído.

Gabarito: Certo

Consta do texto da tese.

5. A atuação municipal afasta as competências dos demais órgãos.

Gabarito: Errado

A tese manda respeitá-las.

6. O controle externo da atividade policial da Guarda cabe ao MP.

Gabarito: Certo

Fundamento no art. 129, VII, da CF.

7. Controle externo pelo MP significa subordinação administrativa integral.

Gabarito: Errado

Fiscalização da atividade policial não equivale a gestão administrativa cotidiana.

8. A Guarda pode prender em flagrante quando presencia crime.

Gabarito: Certo

A intervenção imediata e apresentação não se confundem com polícia judiciária.

9. A tese dispensa fundada suspeita para busca pessoal.

Gabarito: Errado

O precedente não elimina requisitos processuais e constitucionais.

10. Lei local pode atribuir presidência de inquérito à Guarda.

Gabarito: Errado

Isso ingressa na atividade de polícia judiciária excluída.

11. O Tema 656 possui natureza de repercussão geral.

Gabarito: Certo

É precedente qualificado do STF.

12. A integração ao Susp transforma a Guarda em Polícia Militar.

Gabarito: Errado

Integração e cooperação não alteram a identidade constitucional dos órgãos.

13. Policiamento ostensivo municipal pode ser preventivo e visível.

Gabarito: Certo

É leitura compatível com a tese e a segurança urbana.

14. O precedente autoriza atuação ilimitada em qualquer matéria criminal.

Gabarito: Errado

Há limites constitucionais, legais e funcionais expressos.

15. A tese contém cinco núcleos: constitucionalidade, inclusão, respeito, exclusão e controle.

Gabarito: Certo

Essa decomposição preserva o texto integral do precedente.

16. A expressão “inclusive” restringe a segurança urbana ao policiamento comunitário.

Gabarito: Errado

Inclusive indica inserção exemplificativa, não exclusividade.

17. A legislação municipal pode redesenhar competências exclusivas do art. 144.

Gabarito: Errado

A tese exige respeito às atribuições dos demais órgãos.

18. O Estatuto Geral adota proteção municipal preventiva.

Gabarito: Certo

É o núcleo da competência geral previsto na Lei nº 13.022/2014.

19. Integração ao Susp implica fusão das Guardas com as polícias estaduais.

Gabarito: Errado

Cooperação preserva identidades e competências.

20. O Tema 656 elimina a necessidade de fundada suspeita.

Gabarito: Errado

Competência não substitui justa causa para busca.

21. A Guarda pode preservar local e apresentar ocorrência.

Gabarito: Certo

Providências imediatas não equivalem à presidência de investigação.

22. Diligências investigativas autônomas e continuadas são autorizadas pela tese.

Gabarito: Errado

A tese exclui atividade de polícia judiciária.

23. A descoberta posterior de ilícito sempre convalida busca anterior.

Gabarito: Errado

A legalidade é examinada a partir dos fundamentos da intervenção.

24. O MP controla externamente a atividade policial da Guarda.

Gabarito: Certo

É comando literal da tese.

25. O controle do MP elimina corregedoria e ouvidoria.

Gabarito: Errado

Os controles são simultâneos e complementares.

26. A Guarda deve limitar-se à proteção estática de prédios.

Gabarito: Errado

O STF reconheceu segurança urbana ostensiva e comunitária.

27. Policiamento ostensivo significa autorização para polícia judiciária.

Gabarito: Errado

As funções são distintas e a segunda foi expressamente excluída.

28. A tese possui efeito apenas para o Município de São Paulo.

Gabarito: Errado

A repercussão geral orienta casos equivalentes em âmbito nacional.

29. O controle externo decorre do art. 129, VII, da Constituição.

Gabarito: Certo

Esse dispositivo é citado no próprio enunciado.

30. O Tema 656 autoriza lei municipal a criar inquérito próprio.

Gabarito: Errado

A atribuição ingressaria em polícia judiciária.

MCP

Flashcards de ativação

PERGUNTA: Qual é o leading case?

RESPOSTA: RE 608.588/SP.

PERGUNTA: O que a tese inclui?

RESPOSTA: Policiamento ostensivo e comunitário.

PERGUNTA: Qual é o limite negativo?

RESPOSTA: Qualquer atividade de polícia judiciária.

PERGUNTA: Quem exerce o controle externo?

RESPOSTA: Ministério Público, art. 129, VII, da CF.

PERGUNTA: O Tema dispensa fundada suspeita?

RESPOSTA: Não. Competência e justa causa são controles distintos.

Caderno de erros MCP

Após resolver as questões, marque os tópicos que precisam de uma última revisão.

Número e processo	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Texto integral da tese	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Policiamento ostensivo	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Policiamento comunitário	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Polícia judiciária	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Controle externo	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Estatuto das Guardas	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Susp	☐ Sim ☐ Não	___ / ___
Busca pessoal	☐ Sim ☐ Não	___ / ___

MCP

Referências oficiais e atualização

STF, Tema 656 da repercussão geral, RE 608.588/SP, Plenário. Julgamento de mérito: 20/02/2025. Acórdão publicado: 22/08/2025. Página oficial: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia-Repercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=RE&incidente;=3832832&numeroProcesso;=608588&numeroTema;=656>

Constituição Federal, arts. 129, VII, e 144; Lei nº 13.022/2014; Lei nº 13.675/2018. Consulta e revisão editorial: 22/08/2026.

Material educacional orientado à preparação para concursos. Conferir o edital, a legislação municipal aplicável e eventuais decisões posteriores.

MCP